

1501957-98.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2165055/2022 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 25621219/2022 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2165055/2022 -

2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 358/2022 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501957-98.2022.8.26.0548 controle:2022/000744

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2165055/2022 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 25621219/2022 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2165055/2022 -

2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 358/2022 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS JOSÉ DA SILVA

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

MATHEUS JOSÉ DA SILVA, RG nº 43.488.463/SP, foi processado como incurso no artigo

33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia de fls. 01/03. Aos 20.06.22 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 42/43). Inicialmente o acusado foi notificado da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 77 e 82). A denúncia foi recebida aos 30.08.22, sendo o acusado citado aos 24.09.22 (fls. 84 e 130). Em audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foi interrogado o réu. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa pugnou pela desclassificação para o delito do artigo 33, §3º, da Lei de Drogas, com fixação do regime aberto. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Procede a pretensão punitiva. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo de constatação, oralidade e exame que apresentou resultado positivo para CLORETO DE METILENO/DICLOROMETANO, TENANFETAMINA (MDA) e 2-([2-(4-ETIL-2,5-DIMETOXIFENIL)ETIL]AMINO)METILFENOL (25E-NBOH) (fls. 05, 07/10, 15/18, 20/22 e 56/58). A autoria é certa e segura. Com efeito, em seu interrogatório judicial o réu assumiu a posse de todo o entorpecente que foi apreendido, mas negou o tráfico, dizendo-se usuário. Alegou que havia comprado toda a droga, juntamente com dois amigos, para consumirem em seu aniversário e também em uma festa Rave na cidade de Itú. Afirmou que as substâncias estavam dentro de sua casa, em frente da qual foi abordado, juntamente com tais amigos, com quem conversava e que foram dispensados pelos policiais. Quanto ao dinheiro, alegou ser fruto de seu trabalho em eventos, como montador e carregador. Os policiais militares hoje ouvidos relataram tê-lo abordado na via pública depois que o acusado tentou disfarçar e dispensou uma sacola preta contendo os comprimidos de MDA, LSD e também os frascos de lança perfume. Com o réu também havia cerca de setecentos reais em dinheiro. Indagado a respeito, o acusado alegou que iria consumir a droga com amigos em uma festa Rave. E não há por que negar crédito às palavras dos policiais, que nenhum motivo teriam para incriminar indevidamente o acusado, tanto que nada de concreto foi demonstrado pela defesa que pudesse infirmar o teor de suas declarações. De mais a mais, os policiais são compromissados como qualquer outra testemunha, sem falar que depuseram de acordo com as evidências, não havendo por que duvidar de seus relatos. Realmente: "São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento, nada indica que os policiais militares ouvidos como testemunhas possam ter pretendido forjar essa grave acusação contra o apelante, que sequer conheciam" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 0000962-26.2010.8.26.0114 - 2ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 22.07.13 - Rel. Des. Antonio Luiz Pires Neto). Neste contexto, lícito é atribuir ao réu a posse de todo o entorpecente que foi apreendido, até porque trata-se de fato incontroverso. A versão por ele apresentada em juízo subestima a inteligência alheia e permaneceu completamente isolada nos autos diante das declarações prestadas pelos policiais, que possuem fé pública e cuja atuação goza de presunção de legitimidade não infirmada por prova idônea em sentido contrário. No caso, não há qualquer indício de que o flagrante teria sido forjado, tampouco que os policiais tivessem atuado com a intenção de prejudicar o acusado a quem sequer conheciam. A traficância restou plenamente configurada, na medida em que o acusado foi abordado em plena via pública, trazendo consigo lança perfume e droga sintética, cuja quantidade, diversidade e forma de embalagem dúvida alguma deixam quanto ao propósito de mercancia, ainda que não tivesse sido surpreendido no ato de alguma venda. Nesse sentido: "Importante ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de narcotráfico, sequer é exigido qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância proibida, não sendo necessária a traditio para consumação do delito" (RJTJSP- vol. 97, pág. 512 - Apel. Crim. nº 0000272-15.2018.8.26.0470 - 8ª Câmara - Porangaba - v.u. - j. 06.02.20 - Rel. Des. Marco Antônio Cogan). A existência de dinheiro de origem não comprovada é outra circunstância indicativa da comercialização, até porque o

acusado não demonstrou exercer qualquer ocupação lícita, o que vem reforçar a conclusão de que traficava como meio de subsistência. A documentação juntada pela defesa (fotos e declarações unilateralmente produzidas) não bastam para comprovar emprego fixo, muito menos para infirmar o teor da prova oral acusatória. A eventual condição de usuário do acusado não tem o condão de afastar a traficância, mesmo porque não é incomum que usuários de droga também pratiquem a mercancia para garantir o próprio vício. Logo, de rigor é a condenação, não sendo caso de desclassificação da imputação inicial. Passo, pois, à individualização da pena do acusado. A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: o acusado é reincidente (fls. 37 - proc. nº 0036957-27). Acréscimo de 1/6, resultando na pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. C) Causas de aumento e diminuição de pena: a redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas é absolutamente inviável em face da reincidência, razão pela qual torno definitiva a pena retro aplicada. Nesse sentido: "Saliento que a reincidência, além de necessariamente agravar a pena, produz outros efeitos previstos em lei, dentre eles a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501754-10.2020.8.26.0548 - 12ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 30.03.21 - Rel. Des. Paulo Rossi). D) Apelar em liberdade: o réu é reincidente, esteve preso durante todo o processo e foi condenado por crime gravíssimo, equiparado a hediondo, devendo permanecer no cárcere para recorrer, como garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva. A propósito: "O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)" (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). E) Regime de cumprimento de pena: fechado, o único cabível para o caso, por expressa previsão legal, nos termos das Leis nºs 8.072/90 e 11.464/07, dispositivos que se encontram em plena vigência e eficácia, pois trata-se de réu reincidente, condenado por crime que atenta contra a saúde pública, com enormes consequências no meio social, sendo inclusive mola propulsora da prática de outros crimes contra o patrimônio e a incolumidade física, tudo a recomendar o regime mais rigoroso, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). De fato: "O crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1502732-84.2020.8.26.0548 - 8ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 16.04.21 - Rel. Des. Ely Amioka). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 744/22 e CONDENO O RÉU MATHEUS JOSÉ DA SILVA, RG nº 43.488.463/SP, a cumprir 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e a pagar 583 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Custas pelo réu no valor de 100 UFESPs. No mais, DECRETO a perda do numerário apreendido nos autos, cuja origem não foi demonstrada, bem como AUTORIZO a liberação do celular apreendido ao seu respectivo proprietário, se identificado e comprovado, providenciando-se, caso contrário fica AUTORIZADA a destruição/doação, oficiando-se. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 29 de novembro de 2022. Eu CLNS, Chefe de Seção Judiciário, digitei e subscrevi. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA